

Business und Recht 2 Vorlesung | BuRe2

Zusammenfassung

CONTENTS

1. Entstehung der Obligation	2
1.0.1. Andere Rechtsgründe sind:	2
2. Vertrag	3
2.0.1. <u>Grundsatz</u> der Vertragsfreiheit	3
2.1. Ist Vertrag gültig?	3
2.2. Gesetzliche Bestimmungen	3
2.2.1. Dispositive Gesetzesbestimmungen	3
2.2.2. Zwingende Gesetzesbestimmungen	3
2.3. Theorie: OR AT & BT	4
2.4. Formvorschriften	4
2.4.1. Gründe für Formvorschriften	4
2.4.2. Vertragsformen	4
2.5. Vertragstypen	5
2.6. Rechtssubjekte	5
2.7. Antrag	7
2.8. Annahme	7
2.9. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB's)	7
2.10. Erfüllung der Obligation	7
2.10.1. Erfüllen einer Obligation heisst	7
2.10.2. Wichtige Einzelpunkte der Erfüllung	7
2.10.3. Wann Allgemeiner Teil des OR gilt	7
2.11. Ort der Erfüllung	8
2.12. Erfüllungsstörungen (Nicht-/Schlechterfüllung)	9
2.12.1. Übersicht	9
2.12.2. Abgrenzung Nicht-/Schlechterfüllung beim Kauf	9
2.12.3. Schlechterfüllung anhand des Kaufvertrages	9
2.12.4. Schuldnerverzug anhand des Kaufvertrages	10
2.12.5. Erfüllungszeit	11
2.12.6. Zusammenfassung zum Verzug	11
3. Übersicht Inhalts-/Willensmängel	12
3.0.1. Wesentlicher Irrtum	12
4. Verjährung	13
4.0.1. Zusammenfassung Verjährungsfristen	13
4.0.2. Beispiele Verjährungsfristen	14
4.0.3. OR Verjährungsfristen	14
5. Erlöschen der Obligation	15

1. ENTSTEHUNG DER OBLIGATION

Themen: "Entstehung der Obligation" (Page 2) "Grundsatz der Vertragsfreiheit" (Page 3) "Voraussetzungen der Vertragsgültigkeit" (Page 3)

Wie entsteht eine Obligation?

Vertrag (Art. 1 - 40 ff. OR)

unerlaubte Handlungen (Art. 41-61 OR)

ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62-67 OR)

andere Rechtsgründe (unten)

Andere Rechtsgründe sind:

- Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR)
- **Culpa in contrahendo**
- Eigentumsfreiheitsklage (Art. 641 ZGB)
- Besitzesrechtsklage (Art. 934 ff. ZGB)
- **Persönlichkeitsverletzung** (Art. 28 ff. ZGB)
- Verwandtenunterstützungspflicht (Art. 328 f. ZGB)

2. VERTRAG

Grundsatz der Vertragsfreiheit

Verschiedene Aspekte der Vertragsfreiheit:

- Abschlussfreiheit
- Partnerwahlfreiheit
- Inhaltsfreiheit
- Aufhebungsfreiheit
- Formfreiheit

Ob ein Vertrag aber tatsächlich gültig ist, hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab.

Ist Vertrag gültig?

Voraussetzungen der Vertragsgültigkeit

- (Beschränkte) Handlungsfähigkeit der Parteien
- Konsens beim Vertragsabschluss
- Formgültigkeit
- Kein Inhaltsmangel: nicht unmöglich, nicht rechtswidrig (z.B. Verstoss der AGB gegen UWG 8), nicht unsittlich **unmöglich: Verträge nicht erfüllt worden bei Corona, weil nachträglich unmöglich z.B. einem Stern einen Namen geben geht in de Schweiz nicht, Mond kaufen. so ein Vertrag ist nichtig = wie wenn nie abgeschlossen. unsittlich : unanständig**
- Keine Übervorteilung (führt zur Anfechtbarkeit)
- Kein Willensmangel (führt zur Anfechtbarkeit)
- Gültige Stellvertretung

Gesetzliche Bestimmungen

unterscheiden und erkennen, was ist was

Dispositive Gesetzesbestimmungen

Sofern der Vertrag Aspekte nicht regelt, kommen die dispositiven Gesetzesbestimmungen zum Zuge. Die meisten Bestimmungen im OR AT und im OR BT sind dispositiv und finden bloss Anwendung, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

Notizen:

meiste private Verträge: dispositiv
kann Gewährleistung bei dispositivem Recht wegbedingen, keine Garantie=Gewährleistung
mehr kann nur noch anfechten

Zwingende Gesetzesbestimmungen

- Die zwingenden Gesetzesnormen gehen den vertraglichen Bestimmungen immer vor.

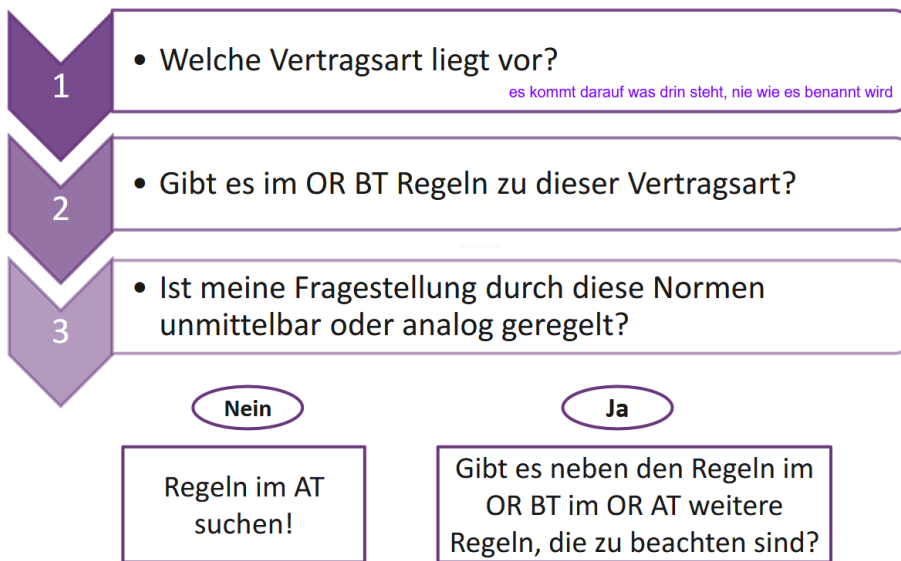
öffentliches Recht, Arbeitsrecht : nicht zugunsten des Arbeitnehmer abgeändert werden

Beispiele: OR 100 I, OR 199, OR 210 IV, OR 404, UWG 8 – sodann zahlreiche Normen des Miet- und Arbeitsrechts.

OR 404 == bei Täuschung

Theorie: OR AT & BT

zuerst (lex specialis) besonderer teil gesetz und wenn dort nichts steht dann im allgemeinen Teil



Formvorschriften

Gründe für Formvorschriften

1. Beweissicherung
2. Schutz vor übereiltem Vertragsschluss
3. Rechtssicherheit
4. Schutz der schwächeren Partei

Vertragsformen

alle Formvorschriften werden angeschaut!

Formfreiheit (Art. 11 OR)

Das Obligationenrecht geht von dem Grundsatz der Formfreiheit aus. Darunter versteht man die Freiheit, Verträge in freier Form abzuschliessen, abzuändern oder aufzuheben. Eine besondere Form ist nur notwendig, wenn es das Gesetz oder Abrede eine solche vorschreibt.

- Einzelarbeitsvertrag
- Mietvertrag
- Kaufvertrag
- Darlehen

Einfache Schriftlichkeit (Art. 13 – 15 OR)

Ist die einfache Schriftlichkeit vorgesehen, muss der Vertrag die eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur aller beteiligten Personen aufweisen.

- Schenkungsversprechen
- Lehrvertrag
- Versicherungsvertrag
- Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag

Qualifizierte Schriftlichkeit

Die qualifizierte Schriftlichkeit verlangt nicht nur die Unterschrift der Verpflichteten, sondern die handschriftliche Angabe gewisser Elemente in der Urkunde.

- Bürgschaft
- Testament

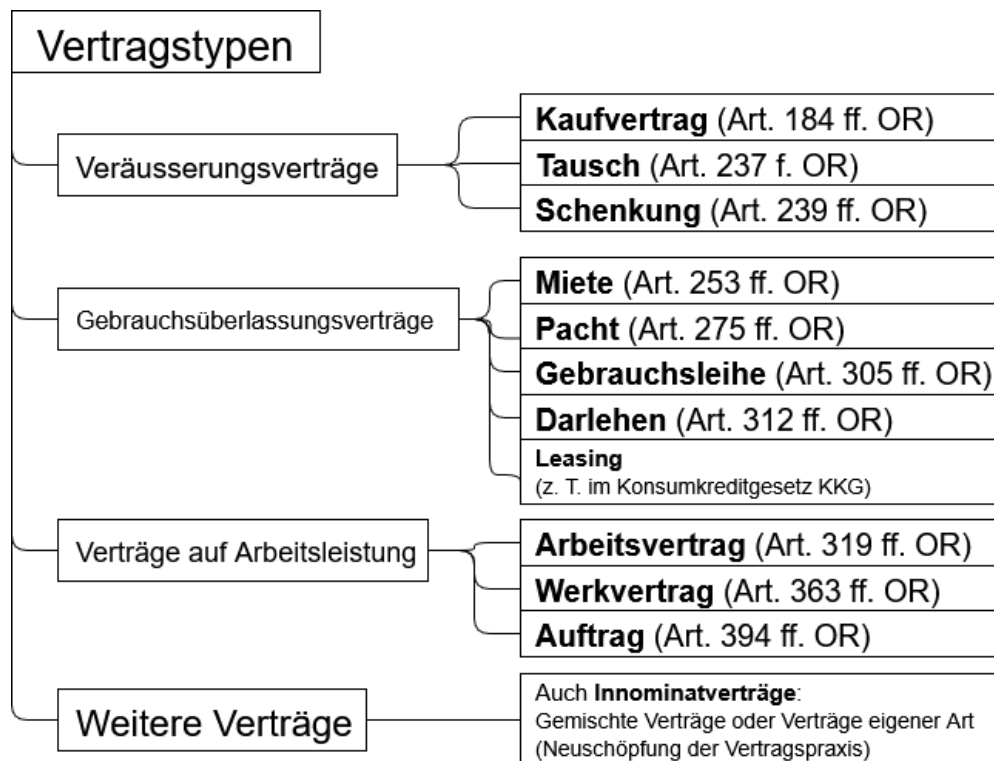
Öffentliche Beurkundung

Bei der öffentlichen Beurkundung erfolgt der Vertragsschluss unter Mitwirkung einer Urkundsperson (z.B. Notar). Die Urkundsperson bestätigt die Richtigkeit des Inhaltes der Urkunde.

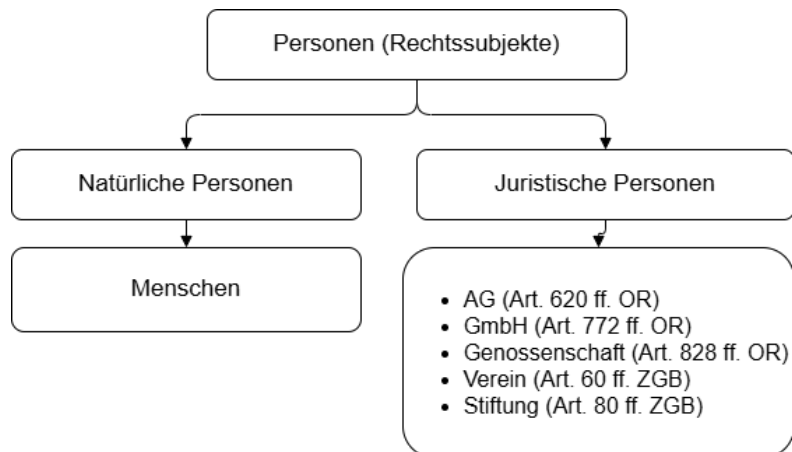
- Grundstückkaufvertrag
- Vorvertrag über ein Grundstück mit Kaufpreis
- Bürgschaft natürlicher Personen, wenn die Haftungssumme über Fr. 2'000.– liegt
- Ehe- und Erbvertrag

Vertragstypen

Vertragstypen nur nice to know, einfach kennen, Thema IT Vertrag



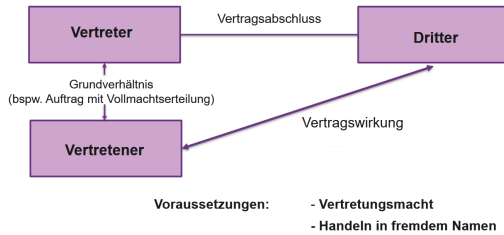
Rechtssubjekte



Stellvertretung mit und ohne Ermächtigung

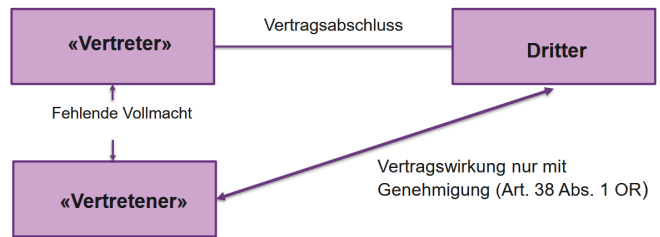
Stellvertretung ganz kurz, wenn Voraussetzungen gegeben dann Dritter.. OR 38,39

Stellvertretung mit Ermächtigung



Merke: Die Erklärung des Vertreters, in fremdem Namen zu handeln kann entweder ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen, gemäss Art. 32 Abs. 2 OR genügt es, dass der Dritte aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen muss (Z. Bsp. Angestellter in einem Einkaufsgeschäft)

Stellvertretung ohne Ermächtigung



→ vgl. Art. 38-39 OR oder auch 419 ff. OR

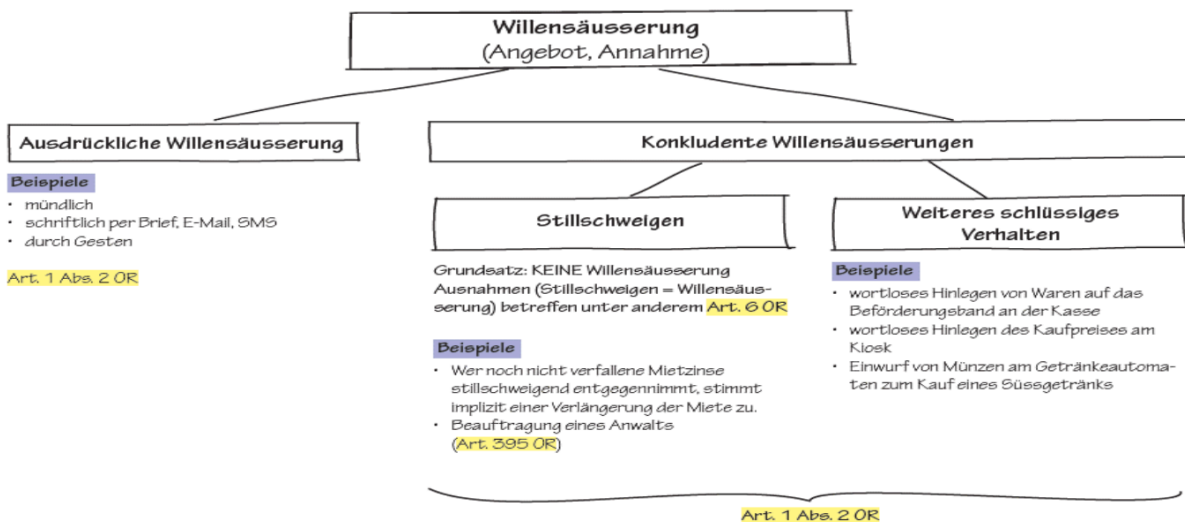
→ vgl. Art. 38-39 OR oder auch 419 ff. OR

Arten von Vollmachten: Spezialvollmacht, Generalvollmacht und Gattungsvollmacht, Einzel- und Kollektivvollmacht

Sog. Unechte Stellvertretung: Handeln für fremde Rechnung, aber in eigenem Namen, siehe Art. 32 Abs. 3 OR

Vertragsschluss

weiss nicht ob wichtig



Antrag

Begrifflichkeiten sollen wir anschauen

- Der Antrag ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, der auf den Abschluss eines Vertrages gerichtet ist.
- Begrifflichkeiten:
 - Empfangsbedürftigkeit
 - Unterscheidung verbindlicher – und unverbindlicher Antrag (vgl. Art. 7 OR)
 - Antrag unter Anwesenden resp. Abwesenden (vgl. Art. 4 und 5 OR)
 - Widerruf (Art. 9 OR)

Annahme

- Die Annahme ist ein einseitiges Rechtsgeschäft.
- Begrifflichkeiten:
 - Einverständnis in den wesentlichen Punkten («essentialia negotii»)
 - Empfangsbedürftigkeit
 - Stillschweigende Annahme (Art. 6 OR)
 - Widerruf (Art. 9 OR)
 - Widerruf beim Haustürgeschäft (Art. 40a ff. OR)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB's)

wann ist AGB verbindlich

- unklarheitsklausel
- ungewöhnliche klausel

Begriff	- generell vorformulierte Bestimmungen, die Inhalt des Vertrages werden - gelten für eine Vielzahl von Verträgen - Abweichungen vom dispositiven Recht
Geltung	nur verbindlich, wenn von den Parteien übernommen, d.h. keine allgemeine Verbindlichkeit
keine Geltung, trotz Übernahme	- Verstoß gegen zwingendes Recht - abweichende individuelle Regelung - keine Möglichkeit, sich vom Inhalt Kenntnis zu verschaffen - ungewöhnliche Klausel - missbräuchlicher Inhalt (Art. 8 UWG)
Auslegung	bei Unklarheiten gegen den Verfasser

Erfüllung der Obligation

Ort der Erfüllung:

Erfüllen einer Obligation heisst

richtige (mangelfreie) und rechtzeitige Erfüllung

Wichtige Einzelpunkte der Erfüllung

- Person des Erfüllenden (vgl. OR 68, 321, 364 II, 398 III)
- Gegenstand (vgl. OR 2 I)
- **Ort der Erfüllung** (vgl. OR 74, 189 I)
- Zeit der Erfüllung (vgl. OR 75, 213 I, 257c, 318, 323 I, 372 I)

Wann Allgemeiner Teil des OR gilt

Die meisten Erfüllungsregeln des Allgemeinen Teils des OR gelten nur

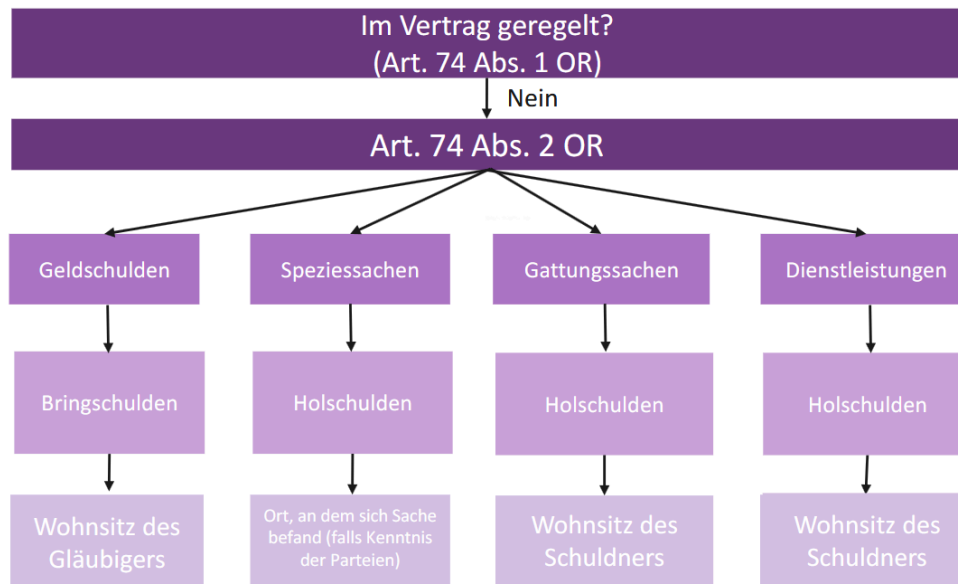
→ wenn die Parteien keine abweichenden Vereinbarungen getroffen haben

→ wenn die Vorschriften des Besonderen Teils des OR keine abweichenden Regelungen enthalten (Grundsatz: spezielles Recht vor allgemeinem Recht)

Ort der Erfüllung

“Modalitäten der Leistungserbringung”

die 4 Punkte: Geldschulden Bringschulden Wohnsitz des Gläubigers Speziessachen Gattungssachen



Holschulden: in Praxis sind holschulden meistens bei privaten Fällen. z.B. occasion etwas kaufen, wer muss es holen/bringen.

Dienstleistungen bei Dienstleistungen ist häufig schon definiert, z.B. man geht zum Anwalt und bei IT wird es dann meistens schon im Vertrag geregelt

Gläubiger ist der, der die Leistung erhält. Gläubiger hat Anspruch auf Leistung und Schuldner muss vereinbarte Leistung erbringen

Unterscheidung vom Erfüllungsort OR74

Holschuld

– Gläubiger muss Leistung selber abholen

Bringschuld

– Leistung ist am Ort des Gläubigers zu erbringen

– Schuldner muss das Geld am Wohnsitz / Sitz des Gläubigers übergeben

Schickschuld

– Schuldner muss Ware dem Gläubiger zusenden

Wo nichts anderes bestimmt ist, gelten folgende Grundsätze (siehe Grafik)

1. Geldschulden sind an dem Orte zu zahlen, wo der Gläubiger zur Zeit der Erfüllung seinen Wohnsitz hat;
2. wird eine bestimmte Sache geschuldet, so ist diese da zu übergeben, wo sie sich zur Zeit des Vertragsabschlusses befand;
3. andere Verbindlichkeiten sind an dem Orte zu erfüllen, wo der Schuldner zur Zeit ihrer Entstehung seinen Wohnsitz hatte.

Erfüllungsstörungen (Nicht-/Schlechterfüllung)

Übersicht

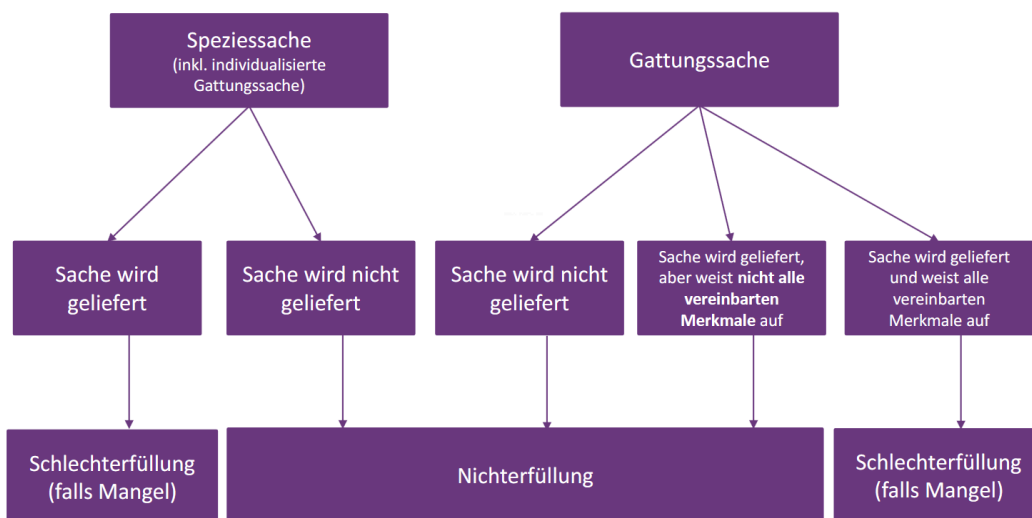
Auf Seiten des Schuldners	Auf Seiten des Gläubigers
Nichterfüllung (Art. 97 ff. OR)	Gläubigerverzug (Art. 91 ff. OR) → Unterlassung von Mitwirkungshandlungen
Positive Vertragsverletzung (Art. 97 ff. OR) → Verletzung von Nebenpflichten oder Schlechterfüllung	
Schuldnerverzug (Art. 102 ff. OR)	> lieferant hat Problem, weil käufer nicht anwesend ist Zuhause an vereinbartem Ort.

Merke: Für den Schuldner besteht Erfüllungszwang. Art. 98 OR gibt dem Gläubiger die Möglichkeit, sich vom Richter zur ersatzweisen Vornahme der ausgebliebenen Leistung ermächtigen zu lassen. Der Gläubiger kann natürlich auch auf Erfüllung klagen.

Unterscheiden: Nichterfüllung und Schlechterfüllung beim Kaufvertrag

Abgrenzung Nicht-/Schlechterfüllung beim Kauf

ganz prüfungsrelevant!

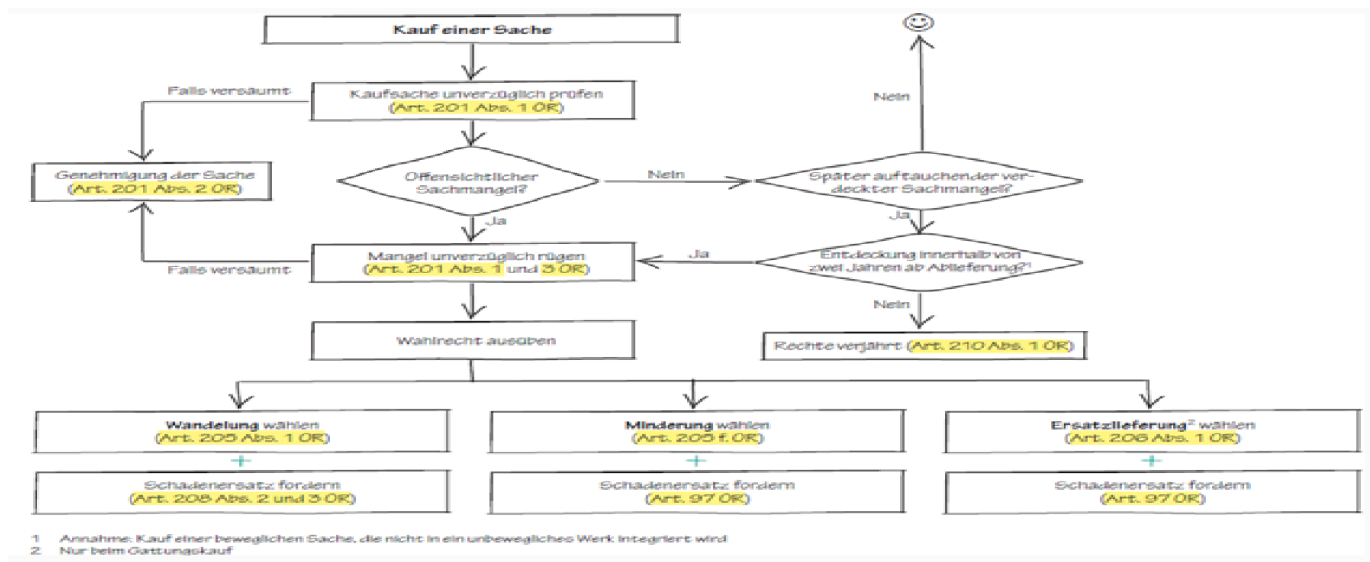


Gattungssache = vom Gattungskauf, die Sache gibt es ganz viel Mal

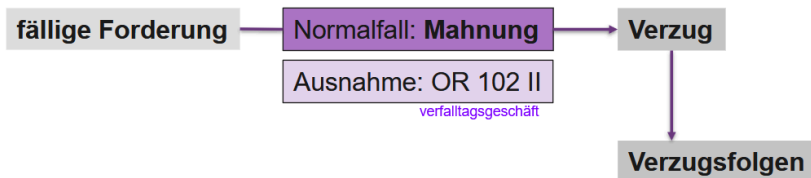
Speziessache = etwas ganz spezifisches, einzigartiges

Schlechterfüllung anhand des Kaufvertrages

1. Ist der Vertrag gültig?
2. Wurde der Vertrag (richtig) erfüllt? z.B. nicht dreckig oder kaputt
3. Sind Gewährleistungsrechte / Schadenersatzansprüche noch möglich?
4. (Beim Kaufvertrag zusätzlich noch:) Ist der Vertrag anfechtbar?



Schuldnerverzug anhand des Kaufvertrages



Voraussetzungen Verzug

- Nichtleistung trotz Fälligkeit
- Fälligkeit der Forderung
- Mahnung / Verfalltag
- Fehlen verzugshindernder Gründe

verschuldensunabhängig

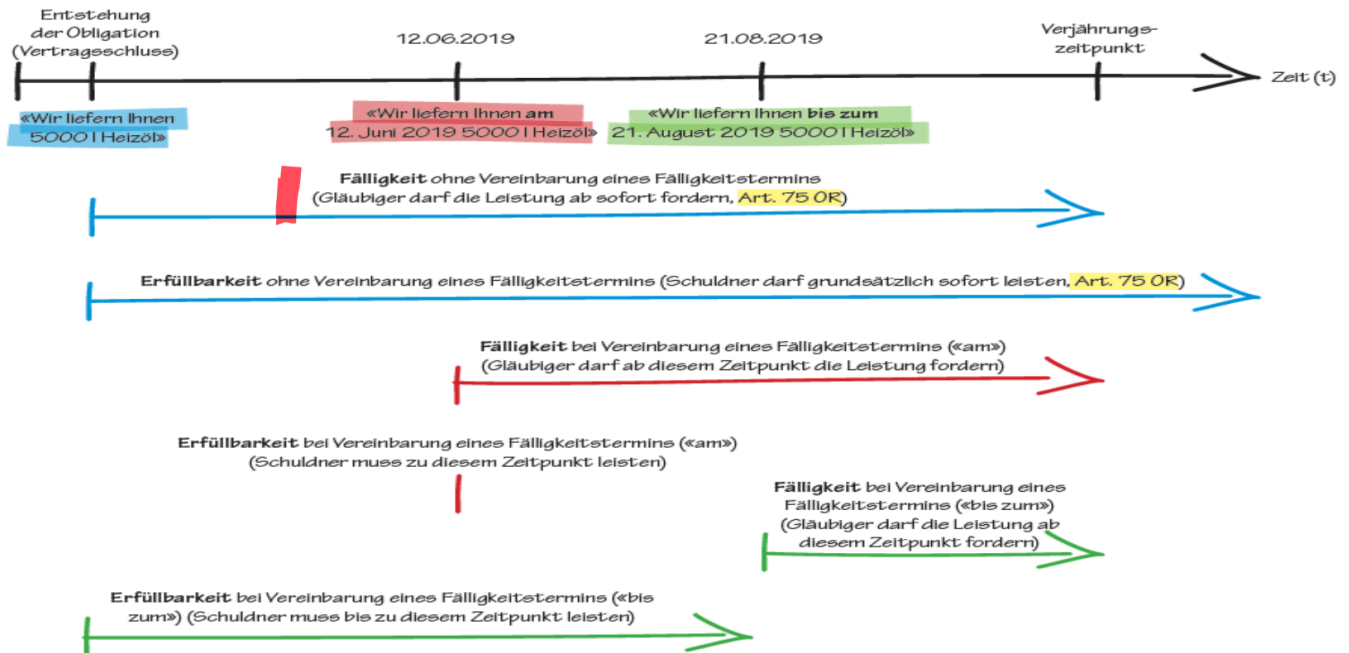
- Geldschulden: Zins
- Bei zweiseitigen Verträgen: Rücktritt und Rückforderung bereits erbrachter Leistungen

verschuldensabhängig

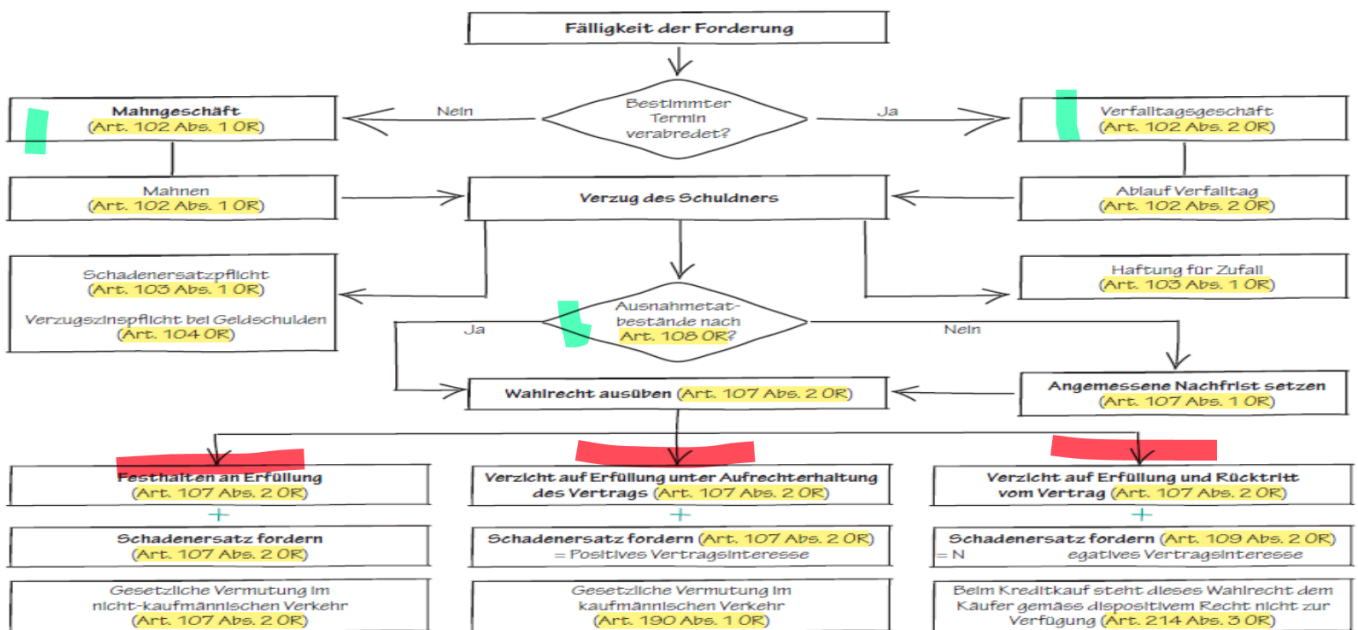
→ Schadenersatzpflichten:

- Verzugsschaden und Zufallshaftung (Art. 103 OR)
- Bei Verzicht auf Leistung (Art. 107 Abs. 2 OR)
- Bei Rücktritt (Art. 109 Abs. 2 OR)

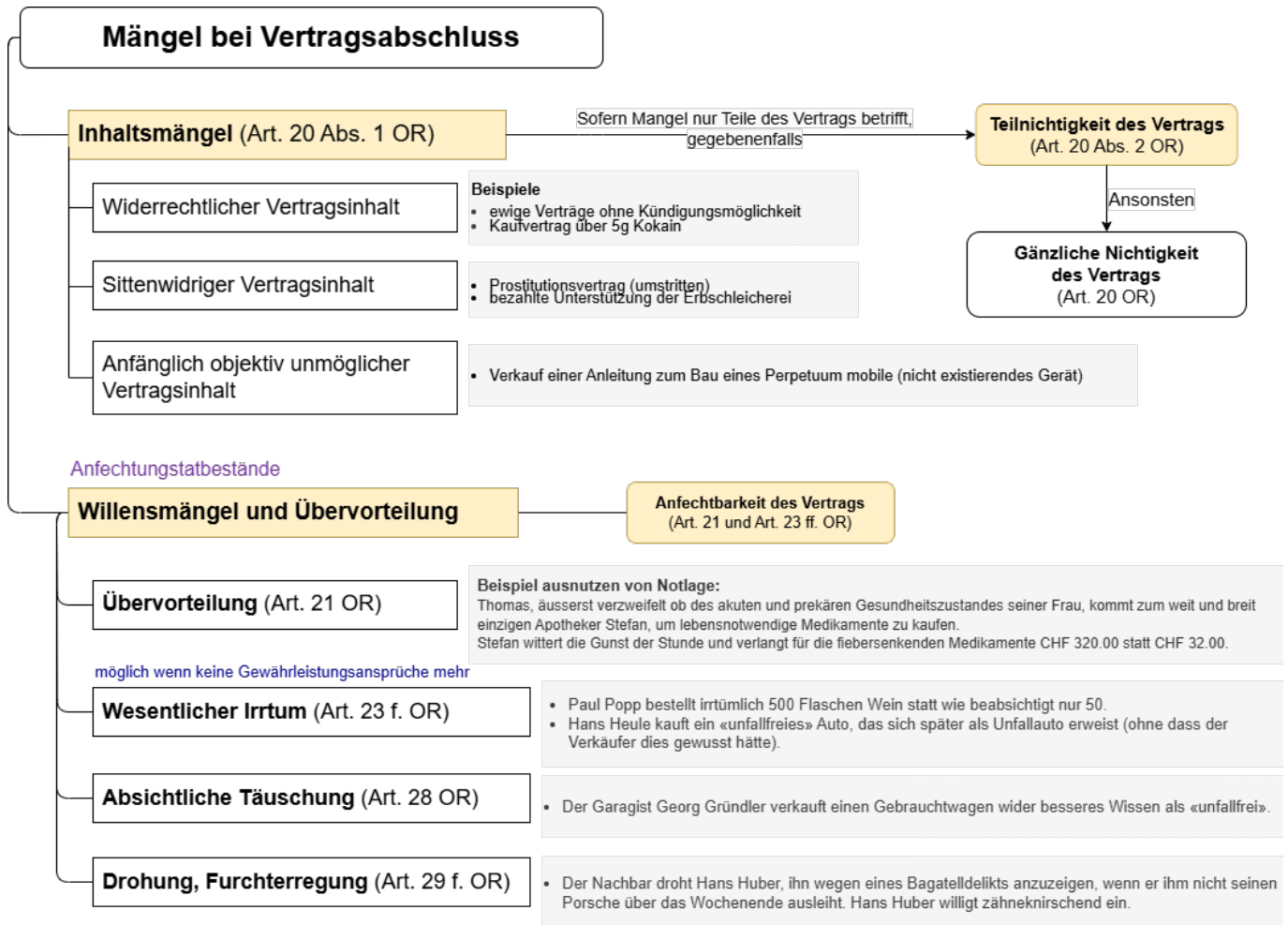
Erfüllungszeit



Zusammenfassung zum Verzug

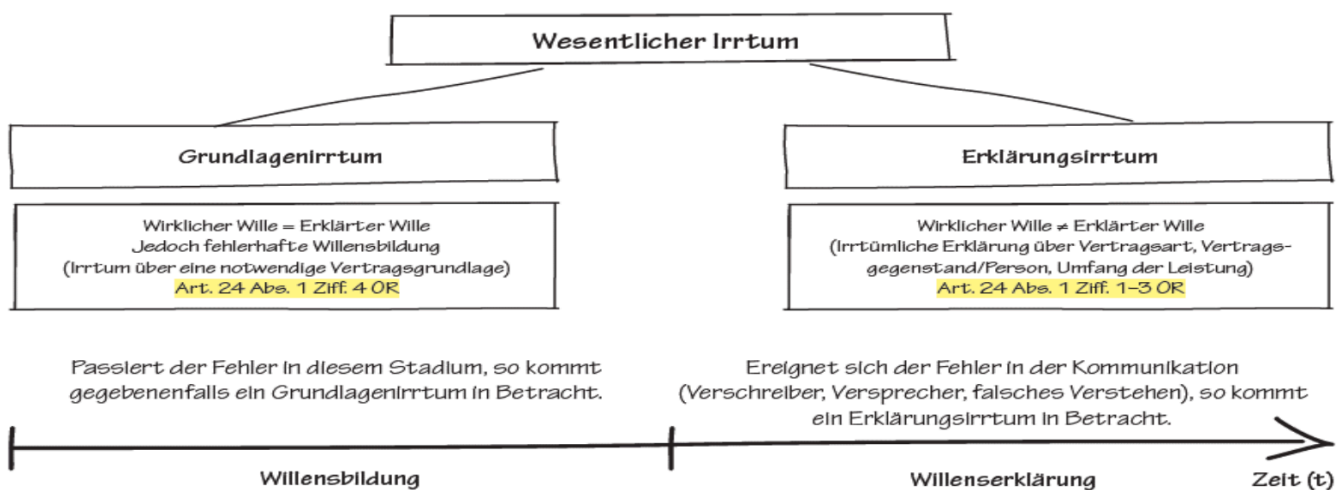


3. ÜBERSICHT INHALTS-/WILLENSMÄNGEL



Wesentlicher Irrtum

Grundlagenirrtum oder Erklärungsirrtum



Voraussetzungen Grundlagenirrtum:

- subjektive Wesentlichkeit
- objektive Wesentlichkeit
- Erkennbarkeit des Irrtums für Gegenpartei

4. VERJÄHRUNG

verjährungsfristen kennen (wann, welche), aber nicht berechnen können. Verjährung zusammengefasst

Zusammenfassung Verjährungsfristen

Allgemeine Verjährung 10 Jahre **OR 127**

Spezielle Verjährung 5 Jahre **OR 128**

- Hotel (Hotel und Gastwirtschaftsforderungen)
- Miet-, Pacht, Kapitalzinsforderungen + periodische Leistungen + Forderungen für Handwerksarbeit + Kleinverkauf von Waren + ärztliche, anwaltliche, handwerkliche Leistungen

Personenschaden 20 Jahre (tod, körperverletzung)

- relative Frist 3 Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schädiger
- absolute Frist 20 Jahre ab schädigendem Ereignis

in zusammenhang mit vertragsverletzung (Schadenersatzansprüche aus Vertragsverletzung) grundsätzlich 10 Jahre, bei Personenschäden aus Vertragsverletzung aber die 20 Jahre

Kaufvertrag Gewährleistungsansprüche wegen Mängeln **OR 210**

- Bewegliche Sachen: **2 Jahre**
- Unbewegliche Sachen (Grundstücke/Bauten): **5 Jahre**
- **Ausser bei Kulturgütern**

Werkvertrag Gewährleistungsansprüche **OR 371**

- Bewegliche Werke: **2 Jahre**
- Bauwerke: **5 Jahre**

Beachten Die kurzen Gewährleistungsfristen gelten nicht bei absichtlicher Täuschung durch den Verkäufer oder Unternehmer.

Begriff: Untergang der Durchsetzbarkeit einer Obligation durch Zeitablauf

Fristen:

- Grundsatz: OR 127
- Ausnahmen: OR 128, OR 128a, OR 60, OR 67 etc.

Merke: Gesetzliche Verjährungsfristen können vertraglich nicht abgeändert werden, aber es besteht die Möglichkeit, auf die Verjährungseinrede zu verzichten.

Beginn mit Fälligkeit der Forderung (vgl. OR 130; jedoch OR 60/67)

Unterbrechung = Neubeginn der Verjährung

- | | |
|------------------|----------------------|
| durch Schuldner: | - Anerkennung |
| durch Gläubiger: | - Betreibung |
| | - Klage |
| | - Eingabe im Konkurs |

Merke: Verjährung wird nicht von Amtes wegen berücksichtigt, sondern **nur auf Einrede**

Käufer muss sagen, dass es verjährt ist. Verkäufer macht Verjährung aktiv geltend.

Käufer kann verjährung unterbrechen OR 135 / stoppen. Es gibt eine **Verjährungseinredeverzichtserklärung**

Beispiele Verjährungsfristen

- a) Vertraglicher Schadenersatzanspruch aus OR 97 → 10 Jahre, OR 127
- b) Ausstehende Kaufpreisforderung für Kauf von Kleinwaren → 5 Jahre, OR 128
- c) Ausstehende Mietzinszahlungen → 5 Jahre, OR 128
- d) Susis Gewährleistungsrechte für das gekaufte Elektrogerät → 2 Jahre, OR 210
- e) Susis Gewährleistungsrechte für das erworbene Ferienhaus → 5 Jahre, (OR 210 unbewegliche Sachen Kaufvertrag)
- f) Anita lässt durch Unternehmer Pablo eine Vreanda bauen.
 - Pablos Rechnung von CHF 3'000 → 10 Jahre, OR 127
 - Anitas Gewährleistungsrechte → 5 Jahre, OR 371

Gewährleistungsrechte = Rechte bei Mängel von gekaufter Sache oder Werk

OR Verjährungsfristen

Art. 97 (von Beispielen)

1 Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.

Art. 127

Mit Ablauf von **zehn Jahren** verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt.

Art. 128

Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen:

1. für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen;
2. aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden;
3. aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern.

Art. 128a

Forderungen auf Schadenersatz oder Genugtuung aus vertragswidriger Körperverletzung oder Tötung eines Menschen verjähren mit Ablauf von **drei Jahren** vom Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von **zwanzig Jahren**, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.

5. ERLÖSCHEN DER OBLIGATION

Erfüllung	= Normalfall	Wenn eines dieser Punkte zutrifft, erlöscht die Obligation.
Verrechnung	OR 120-126	Erlöschen heisst
Verjährung	OR 127-142	– Schuldner hat Leistung erbracht oder muss nicht mehr erfüllen
Aufhebung	OR 115	– Gläubiger kann Leistung nicht mehr verlangen oder durchsetzen
Neuerung	OR 116-117	
Vereinigung	OR 118 erbe einiger schulden	
Nachträgliche Unmöglichkeit	OR 119 corona	